长沙市芙蓉区火星街道长沙晖涛不锈钢制品有限公司“4·6”坠落事故调查报告

2022年4月6日14时30分许，长沙晖涛不锈钢制品有限公司在更换长沙市湘一芙蓉第二中学（现更名为长沙市一中马王堆中学）教学楼东侧一楼雨棚（钢架结构）钢化玻璃时发生一起坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失89.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和省、市政府有关规定，芙蓉区人民政府成立了由区人民政府二级调研员徐德进任组长，区政府办、区教育局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区行政执法局、区总工会、区公安分局、火星街道办事处为成员单位的事故调查组，邀请区纪委监委和区检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生经过、应急救援处置及事故报告情况

（一）事故发生经过和应急救援处置情况

2022 年 3 月，长沙市湘一芙蓉第二中学进行安全检查时，发现教学楼东侧一楼雨棚钢化玻璃出现裂纹，有掉落风险，报请校领导同意后，学校总务处联系了几家维修公司，经过询价流程最后确定由长沙晖涛不锈钢制品有限公司对钢化玻璃进行更换。

2022 年 4 月 6 日 13 时 30 分左右，长沙晖涛不锈钢制品有限公司法定代表人吴胜文和临聘人员洪承春入校施工。因玻璃雨棚离地面约 3 米高，吴胜文搭好脚手架，准备先将出现裂纹的钢化玻璃拆除,然后更换定制好的钢化玻璃。14 时 30 分左右，吴胜文拆除完出现裂纹的玻璃，从脚手架（高度 1.8 米）上下到地面过程中，在脚手架上离地面 0.6 至 0.7 米处，一脚踩空失去重心跌落至地面。事发后，在附近的学校总务主任毛成敏立即到场查看，通知学校保卫处主任焦成玉联系校医前来处理，并报告学校校长罗立、后勤副校长杨云峰。校医到场后紧急进行止血处理，当时，吴胜文意识还比较清醒，有挣扎坐起动作、手摸伤口行为，且能动手去除口中槟榔。见有外伤流血，焦成玉随即拨打 120 急救电话，并通知吴胜文家属，吴胜文小儿子吴同发赶到学校与毛成敏一起随 120 救护车前往省人民医院马王堆院区。当晚 22 时左右吴胜文因摔伤致特重型颅脑损伤经医院抢救无效宣告死亡，因疫情原因，无法回江西老家安葬，家属将遗体送往阳明山火化，并申报了工伤保险。



（现场照片）

（二）事故报告情况

事故发生后，学校总务主任毛成敏电话向校长罗立、后勤副校长杨云峰报告，但因罗立当时刚好在上课，手机放在办公室没带在身上，没接到毛成敏的电话。14 时 40 分左右，罗立下课后回复电话给毛成敏了解情况并要求他全程守候处理。事后，家属与学校双方查看施工前签订的维修协议及施工安全协议书，协议书中约定：施工方造成生产安全事故，导致人员伤亡

时，由施工方承担全部事故责任和经济责任。事故发生时，公司法定代表人吴胜文本人受伤，其后经救治无效死亡，无法履行企业作为事故信息报送主体责任。吴胜文家属认为，系其本人大意，在施工过程中未采取安全防范措施，非学校因素造成事故，且无意扩大事态发展。同时学校也不清楚报送规定，导致上述单位和个人均未向有关部门报告事故情况。

（三）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故致使 1 人死亡，造成直接经济损失 89.5 万元。

二、事故发生有关情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 长沙晖涛不锈钢制品有限公司

长沙晖涛不锈钢制品有限公司，统一社会信用代码：91430102MA4PG4LN7T，法定代表人：吴胜文，营业场所：湖南省长沙市芙蓉区火星街道马王堆晨光花园***栋***房，成立于 2018 年 04 月 08 日，企业经营范围为不锈钢制品、金属材料、铝合金型材、不锈钢型材的加工、销售、施工；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；室内维修等。

据调查，该公司成立的初衷是为了方便接一些对公业务，实际经营模式为家庭小作坊，具体业务均由吴胜文一人负责，无其余固定员工（家庭成员以公司名义购买社保，但实际上并非公司员工，无用工合同，无薪资关系），在忙不过来的时候会找两个儿子或者临聘人员帮忙。

据调查，该公司未建立全员安全生产责任制，未制定安全

生产规章制度和操作规程，未建立应急救援预案，未开展安全生产教育培训，未开展隐患排查治理。

2. 长沙市湘一芙蓉第二中学

长沙市湘一芙蓉第二中学，是直属于芙蓉区教育局的一所公办初中，2013 年由长沙市一中深度托管，2022 年 9 月更名为长沙市一中马王堆中学，现有 37 个教学班级，在校学生近 2000 人。

据调查，学校建立了安全生产责任制，制定了全体教职员工安全工作责任清单，设立了安全管理机构，制定了应急预案和突发事件信息报告制度，组织了安全生产培训，定期召开安全生产会议，开展了安全生产的检查。施工前，学校总务主任毛成敏对施工人员进行了安全培训；施工当天，保卫主任焦成玉现场进行了安全提醒。

（二）施工相关安全生产管理情况

长沙市湘一芙蓉第二中学于 2022 年 3 月 27 日与长沙晖涛不锈钢制品有限公司签订了零星维修协议书，维修工程为学校南校门不锈钢地坪及教学楼东侧一楼屋顶更换玻璃，工程总价款 7648.45 元（其中更换玻璃 4129.65 元）；2022 年 3 月 31 日，双方签订施工安全协议书，协议书中约定：施工人员必须遵守安全生产纪律，必须戴好安全帽进入施工现场，高空作业必须按规定使用安全带；学校要监督落实施工方劳动保护用品的使用，及时纠正施工人员违章指挥和违章作业行为。

（三）火星街道及兴和社区安全监管情况

1. 火星街道对长沙市湘一芙蓉第二中学监管情况:根据《火星街道关于落实“党政同责、一岗双责”要求划分安全生产工作责任的通知》（火工发〔2021〕7号）文件，公共服务二办负责辖区中小学校安全生产工作。据调查，街道公共服务二办按照《关于印发<火星街道2022年度安全生产监督管理检查工作计划>的通知》要求，2022年对长沙市湘一芙蓉第二中学开展了安全生产和食品安全检查，检查时未发现安全隐患。

2. 火星街道对长沙晖涛不锈钢制品有限公司监管情况：该公司属火星市场监管所双随机一公开监管范围，火星市场监管所每年检查企业名单由区市场监管局从企业库中按比例随机抽取分派，2021、2022年均未抽中该公司。

3. 兴和社区安全生产工作开展情况。社区分为十个网格，按网格化开展安全生产监管，每个网格有网格员负责安全巡查，制定了社区年度安全生产检查计划，并按要求开展检查，同时定期组织小区居民、企业、单位等开展安全宣传培训和消防演练，每个季度会与街道卫健办一起对学校食品安全、消防安全等开展检查。

（四）死亡人员情况

吴胜文，男，1969年3月27日出生，江西南昌人，系长沙晖涛不锈钢制品有限公司法定代表人,2022年购买了工伤保险。

三、事故原因分析

（一）事故性质

经调查认定，本次事故是一起一般生产安全责任事故。

（二）直接原因

吴胜文进行玻璃更换作业时未戴安全帽、未系安全带，安全防护措施不到位，在从脚手架下到地面时一脚踩空摔到头部致颅脑损伤，经医院抢救无效死亡。

（三）间接原因

1. 长沙晖涛不锈钢制品有限公司安全生产主体责任落实不力。未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未建立应急救援预案，未开展安全生产教育培训，未开展隐患排查治理。

2. 作业现场安全管理不到位。长沙晖涛不锈钢制品有限公司作为施工方，个人安全意识不强，不遵守安全协议，未安排人员进行现场监护；长沙市湘一芙蓉第二中学未及时发现并纠正施工人员未戴安全帽、未系安全带等违章作业行为。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 吴胜文，男，长沙晖涛不锈钢制品有限公司法定代表人，实际上的唯一员工，在更换玻璃时未戴安全帽、未系安全带，违章冒险作业，是事故发生的直接责任人。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2. 毛成敏，男，长沙市湘一芙蓉第二中学总务主任，负责学校维修项目监管工作，未及时发现并纠正作业人员的违章作业行为，建议由区教育局依纪依规处理。

3. 罗立，男，长沙市湘一芙蓉第二中学校长，负责学校全

面工作，对事故信息报告认识不足，认为更换玻璃已外包并且根据施工安全协议书事故责任在施工方，未及时督促人员向区教育局等部门报告事故信息，建议由区教育局依纪依规处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

长沙晖涛不锈钢制品有限公司，鉴于法定代表人已在事故中死亡，未造成其他损失，建议不再给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

1. 落实企业安全生产主体责任。长沙晖涛不锈钢制品有限公司要认真吸取事故教训，落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，按要求开展安全生产教育培训、隐患排查和应急演练，确保安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

2. 吸取事故教训，加强安全宣传教育培训和监管。区教育局要举一反三，做实安全教育“进校园”工作，普及法律和安全知识，全面提升公众安全意识和自救互救技能；要深入开展系统内事故案例警示教育，督促和指导学校加强对外包服务项目的安全监管，督促外包服务单位落实安全生产主体责任。火星街道要以“打好安全生产翻身仗”工作为重点，督促街道相关行业部门加强辖区内小微企业特别是可能涉及高处作业企业的安全监管，督促企业建立健全安全生产责任体系和安全管理制度，落实安全教育培训，促使从业人员教育培训率达100%，提高从业人员自保、互保和风险辨别意识，提升岗位操作技能，

消除违规操作行为；要充分发挥安全生产网格员的作用，加强涉及高处作业的检查巡查、宣传教育，对违规高处作业行为一律从严、从重处理。

3. 加强事故信息报送。区教育局要指导学校强化紧急信息报送的政治意识，按照“及时、准确、全面”的要求，向上级有关部门报送本单位职责范围内发生的紧急信息，是各单位必须履行的重要政治责任；强化紧急信息报送的敏感意识，做到“六个必报”；强化紧急信息报送的程序要求，严格按照初报、续报、终报等程序及时准确上报紧急信息；强化紧急信息报送的责任追究，对于发生紧急信息迟报、漏报、误报、瞒报等情况的单位，由区教育局进行通报批评，并对照相关考核标准进行扣分；造成恶劣影响的，严格按要求落实“黄牌警告”或“一票否决”制度。

附件：

1. 伤亡人员名单

2. 直接经济损失表

长沙市芙蓉区火星街道长沙晖涛不锈钢制品有限公司“4·6”坠落事故调查组

2023 年 4 月 26 日